UMOWA NAJMU POJAZDU ZASTĘPCZEGO

Numer umowy Abacus Sp. z o. o. ……

zawarta w …… w dniu ……

I. Dane Wynajmującego: **1.** Nazwa: **Abacus Sp. o. o.** **2.** Adres: **Ul. Zakopiańska 58b, 30-418 Kraków** **3.** NIP: **677 10 49527** **4.** REGON: **351047060** **5.** Tel: **+48 533 801 801** **6.** Mail: **wynajem@abacuscars.pl**	**II. Dane Najemcy:** 1. Nazwa/Imię i Nazwisko: …… …… 2. Adres: …… 3. KRS/EDG/PESEL: …… 4. NIP/REGON: …… 5. Tel/mail: …… 6. Pełnomocnik: ……
III. Dane pojazdu zastępczego: 1. Marka: …… 2. Numer rejestracyjny: …… 3. Okres najmu od…… do …… 4. Cena najmu PLN netto/dobę:…… 5. Kierujący pojazdem zastępczym: ……	**IV. Dane uszkodzonego pojazdu:** **1.** Marka: …… **2.** Numer rejestracyjny: …… **3.** Rok produkcji: …… **4.** Towarzystwo ubezpieczeń: ……
V. Dane dot. zdarzenia: 1. Miejsce: …… 2. Data: …… 3. Numer szkody: ……	**VI. Dane właściciela uszkodzonego pojazdu:** Imię i nazwisko/Nazwa firmy: …… …… Adres: ……
VII. Dane dotyczące sprawcy: 1. Imię i Nazwisko: …… 2. Marka pojazdu:…… 3. Numer rejestracyjny: …… 4. Numer polisy OC: …… 5. Towarzystwo ubezpieczeń: ……	**VIII. Wydanie/zwrot pojazdu zastępczego:** 1. Data wydania pojazdu: …… Podpis Najemcy: …… 2. Data zwrotu pojazdu: …… Podpis Najemcy: ……

IX. Uwagi:

1. Czy na miejscu zdarzenia była policja: TAK / NIE
2. Czy została sporządzone oświadczenie sprawcy: TAK / NIE
3. Czy pojazd jest przedmiotem umowy leasingu/umowy kredytowej (właściwe podkreślić): TAK / NIE

…… ……

Abacus Sp. z o. o. Najemca

(CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO) *(CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO)*

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ABACUS Sp. z o.o.

I) Postanowienia ogólne:

1.Regulamin określa zasady prawidłowego użytkowania pojazdu będącego przedmiotem najmu (dalej: „Pojazd"), prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego.

2.Jeżeli Pojazd został udostępniony przez Najemcę innej osobie, obowiązkiem Najemcy jest rzetelne poinformowanie tej osoby o treści Regulaminu. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z zasadami najmu działania osoby, której przekazał Pojazd.

3. Pojazd może być prowadzony wyłącznie przez osobę posiadającą ważne prawo jazdy w rozumieniu prawa polskiego.

4. Najemcy nie przysługuje prawo do podnajmu, użyczania lub przekazywania Pojazdu osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Zastrzeżenie to nie dotyczy członków najbliższej rodziny Najemcy (tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwa i małżonka Najemcy).

5. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia ww. dokumentów.

6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Opłacie wskazanej w Tabeli Opłat" należy przez rozumieć opłatę, którą Najemca niebędący konsumentem jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego w związku z ubezpieczeniem Pojazdu. Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy opłata administracyjna nie pokryje całości szkody. W przypadku Najemców będących konsumentami, opłata wskazana w Tabeli Opłat pełni funkcję informacyjną i stanowi orientacyjną wysokość szkody Wynajmującego w przypadku danego zdarzenia. Najemca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, z zastrzeżeniem szerszej odpowiedzialności przewidzianej przez przepisy prawa. Najemcę niebędącego konsumentem od odpowiedzialności zwalnia jedynie siła wyższa i wyłączna wina Wynajmującego.

7. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem Pojazdu, Najemca zobowiązany jest regulować bezgotówkowo, dokonując wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego o numerze 70 1240 2294 1111 0010 6862 2481, prowadzony przez Bank Pekao SA z siedzibą w Warszawie.

II) Obowiązki podstawowe:

8.Najemca Pojazdu zobowiązany jest do:

a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC),

b) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych),

c) wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu tj.: sprawdzania i uzupełniania poziomu płynów eksploatacyjnych, tj. płynu hamulcowego, oleju w silniku, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy, kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, sprawdzania działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, utrzymywania Pojazdu w należytej czystości, stosowania w Pojazdach paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej Pojazdu, przestrzegania zaleceń producenta Pojazdu wskazanych w instrukcji obsługi Pojazdu.

9. Najemca nie ma prawa:

a) holowania Pojazdem innych pojazdów,

b) dokonywania w Pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem Pojazdu,

c) przekraczania dopuszczalnej ładowności Pojazdu,

d) palenia tytoniu w Pojeździe,

e) wykonywania innych czynności mogących spowodować uszkodzenie Pojazdu.

III) Serwis, przeglądy i naprawy:

10. Najemca jest zobowiązany do kontroli przebiegu kilometrów w celu sprawdzenia obowiązku wykonywania przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zgodnie z planem obsługi Pojazdu oraz do kontroli ważności badań technicznych. Najemca jest zobowiązany informować Wynajmującego o konieczności wykonania przeglądu z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej na 5 dni roboczych przed preferowanym przez Najemcę terminem wykonania przeglądu. W przypadku pojazdów ze zmiennym okresem obsługowym Najemca informuje Wynajmującego o konieczności wykonania przeglądu w terminie jednego dnia roboczego od wyświetlenia komunikatu przez komputer pokładowy. Najemca zobowiązany jest dostarczyć pojazd do serwisu mechanicznego wskazanego przez Wynajmującego w terminie uzgodnionym z Wynajmującym. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za niedopełnienie wskazanych wyżej obowiązków. Wynajmujący ma prawo w takiej sytuacji obciążyć Najemcę kosztem przywrócenia gwarancji lub nałożyć na Najemcę Opłatę wskazaną w Tabeli Opłat. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia, wypadku lub kolizji Pojazdu, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. Wynajmujący jest uprawniony do przekazywania Najemcy na podany przez Najemcę adres e-mail lub numer telefonu za pośrednictwem wiadomości sms informacji o zbliżającym się przeglądzie lub innej czynności serwisowej (np. akcji serwisowej) na wynajętym Pojeździe. Najemca zobowiązany jest zastosować się do informacji przekazanych przez Wynajmującego, w szczególności zgłosić się do wskazanego serwisu celem wykonania przeglądu lub akcji serwisowej, pod rygorem odpowiedzialności określonej w punktach 10-23. Możliwość poinformowania Najemcy przez Wynajmującego o przeglądach i akcjach serwisowych nie zwalnia Najemcy z obowiązków Najemcy określonych w punktach 10-23.

11. W razie awarii Pojazdu lub konieczności wykonania czynności serwisowej, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. W przypadku usterki lub uszkodzenia podzespołów mechanicznych Pojazdu, zabrania się kontynuowania jazdy bez zgody Wynajmującego.

12. Najemca nie ma prawa zlecania wykonania żadnych napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych w Pojeździe bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. Zgoda taka może być wydana także drogą elektroniczną (e-mail).

13. Upoważnionym przedstawicielem Wynajmującego jest Doradca ds. Technicznych, obsługujący Infolinię Techniczną, tel.: **601-540-764**

14. Zgłoszenie potrzeb w zakresie obsługi serwisowej, następuje w formie ustnej (telefonicznie lub osobiście) wraz z podaniem uzasadnienia (awaria, konieczność dokonania przeglądu i in.). Zgłoszenie należy skierować do osoby wymienionej w pkt. 13. Przedstawiciel analizuje zgłoszenie i zarządza procesem obsługi (naprawy) Pojazdu, kierując go do odpowiedniej stacji serwisowej i zlecając bezpośrednio wykonanie niezbędnych prac.

15. Przeglądy i naprawy należy wykonywać wyłącznie w serwisach mechanicznych i blacharsko-lakierniczych, wskazanych przez upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego na terenie całej Polski. Najemca nie ma prawa dokonywania planowej obsługi Pojazdu poza granicami Polski.

16. Najemca nie jest upoważniony do podpisywania faktur za wykonane prace oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Wynajmującego.

17. Najemca ma obowiązek upewnić się, przy dołożeniu należytej staranności, że wszystkie zlecone prace zostały rzetelnie wykonane oraz podpisać protokół odbioru Pojazdu z serwisu. Najemca ma ponadto obowiązek dopilnowania, aby w dokumentacji technicznej Pojazdu odnotowane zostały wszelkie wymagane przez gwaranta dane związane z wykonaniem przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego Pojazdu.

18. Najemca jest odpowiedzialny względem Wynajmującego za uszkodzenia Pojazdu, chyba że do uszkodzenia Pojazdu doszło bez winy Najemcy. W szczególności Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Pojazdu będące wynikiem braku oleju w silniku, braku oleju w skrzyni biegów, braku płynu hamulcowego, utrzymywania nieodpowiedniego ciśnienia w oponach, przekroczenia dopuszczalnej ładowności, używania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz obowiązującymi przepisami i zasadami korzystania i eksploatacji pojazdów mechanicznych oraz ich podzespołów.

19. Korzystanie z assistance producenta lub towarzystwa ubezpieczeniowego pojazdu nie zwalnia Najemcy z obowiązków wymienionych powyżej.

IV) Uszkodzenia, wypadek, włamanie, kradzież pojazdu - procedura postępowania:

20. W razie wypadku drogowego/kolizji/włamania/kradzieży Pojazdu, Najemca jest zobowiązany każdorazowo do wezwania Policji i dopilnowania sporządzenia protokołu z miejsca wypadku. Za indywidualną zgodą Wynajmującego dopuszcza się odstąpienie od tego obowiązku przy drobnych szkodach likwidowanych z polisy auto-casco.

21. W razie uszkodzenia Pojazdu w szczególności na skutek wypadku drogowego, kolizji, włamania do pojazdu lub kradzieży Pojazdu, Najemca jest zobowiązany do:

- niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, powiadomienia upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego (osoba wskazana w pkt. 13),
- niezwłocznego zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi (w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC lub w terminie 3 dni roboczych w przypadku szkody likwidowanej z OC sprawcy),
- niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, poinformowania Wynajmującego o udostępnieniu poszkodowanemu danych polisy OC Pojazdu,
- postępowania ściśle według instrukcji upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego,
- składania oświadczeń oraz przedkładania dokumentów wskazanych przez Wynajmującego (w tym druku zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi) – w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wynajmującego potrzeby złożenia oświadczenia lub przedłożenia dokumentu.

22. Najemca, przy zgłoszeniu wypadku drogowego, kolizji, włamania do pojazdu lub kradzieży Pojazdu, uprawniony jest do zgłoszenia Wynajmującemu chęci skorzystania z polisy AC. Wynajmujący zarządza postępowaniem związanym z likwidacją szkód komunikacyjnych, ale może się to skutecznie odbywać tylko przy czynnym udziale użytkownika Pojazdu. Naruszenie przez Najemcę obowiązków wskazanych w pkt 21 powyżej uznaje się za rezygnację z korzystania z polisy AC przez Najemcę. W związku z korzystaniem przez Najemcę z polisy AC, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wskazanej w Tabeli Opłat**.**

23. Najemcy nie wolno dokonywać napraw uszkodzonego Pojazdu we własnym zakresie.

24. W przypadku uszkodzenia Pojazdu objętego zakresem polisy AC, zgłoszonego Wynajmującemu zgodnie z niniejszym Regulaminem, Najemca obciążany jest opłatą administracyjną w wysokości wskazanej w treści umowy.
25. W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej likwidowanej z ubezpieczenia OC Pojazdu Najemca obciążany jest opłatą administracyjną w wysokości wskazanej w pkt 1 Tabeli Opłat.
26. Z obowiązku uiszczenia opłaty administracyjnej wskazanej w pkt 24 oraz 25 oraz opłaty wskazanej w pkt 10 Tabeli Opłat Najemca zwolniony jest w przypadku skorzystania z opcji zniesienia opłaty administracyjnej za szkodę komunikacyjną (zniesienie udziału własnego). Wysokość opłaty za zniesienie udziału własnego wskazana jest w treści umowy i naliczana jest za każdą dobę trwania najmu.

V) Inne postanowienia:

27. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu, zwrócić Pojazd do ustalonego przez strony miejsca. Zwrot Pojazdu w miejscu innym niż ustalone w chwili zawarcia umowy najmu jest dopuszczalny po porozumieniu z Wynajmującym, za zapłatą Opłaty wskazanej w Tabeli Opłat.
28. Zamiar przedłużenia okresu najmu Pojazdu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o co najmniej 24 godziny wymaga pisemnego porozumienia z Wynajmującym, zawartym w siedzibie Wynajmującego. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu Pojazdu i niezwrócenie Pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie Pojazdu i zgłoszone zostaje Policji. W wypadku zwłoki w zwrocie Pojazdu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty Opłaty wskazanej w Tabeli Opłat. W przypadku braku terminowego zwrotu Pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Pojazdu, kluczyków, polisy i innych dokumentów Pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami w związku z tym poniesionymi.
29. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia Pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze Pojazdu. Za ewentualne braki paliwa Najemca uiszcza Opłatę wskazaną w Tabeli Opłat.
30. Po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanych przez Najemcę Pojazdów, Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
a) uzupełnienia wyposażenia Pojazdu lub jego części opisanych w *Protokole Przekazania/Odbioru Pojazdu* oraz odszkodowaniem za przekraczające normalne zużycie Pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz (w tym również pranie tapicerki, naprawa lub wymiana kołpaków i felg oraz ogumienia),
b) naprawy uszkodzeń pojazdu spowodowanych niewłaściwą eksploatacją Pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia AC,
c) przywrócenia Pojazdu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu (np. koszt myjni i prania tapicerki).
31. W przypadkach wymienionych w pkt 30, wysokość odszkodowania ustala się w oparciu o kalkulację naprawy sporządzoną przez podmiot będący autoryzowanym dealerem lub w oparciu o fakturę VAT dokumentującą koszty usunięcia uszkodzeń lub uzupełnienia wyposażenia Pojazdu. W przypadku kalkulacji naprawy do ustalenia kosztów naprawy stosowany będzie system Audatex, a w przypadku konieczności zakupu części aktualnie obowiązujące cenniki części dealera.
32. Najemca nie odpowiada za uszkodzenia eksploatacyjne Pojazdu. W *Protokole Odbioru Pojazdu* wskazuje się wyłącznie uszkodzenia Pojazdu inne niż eksploatacyjne. Najemca uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżeń do *Protokołu Odbioru Pojazdu* w przypadku kwestionowania rodzaju uszkodzeń wpisanych do *Protokołu Odbioru Pojazdu.*
33. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy pojazd zastępczy. Pojazd zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi Pojazdu. Udostępnienie pojazdu zastępczego nie nastąpi w razie:
a) wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od Pojazdu, tablic(y) rejestracyjnej,
b) unieruchomienia Pojazdu poza terytorium RP.
34. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu zastępczego niezwłocznie po odebraniu Pojazdu, ale najpóźniej w następnym dniu po otrzymaniu informacji o naprawieniu Pojazdu.
35. W przypadku utraty przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków lub tablic(y) rejestracyjnej Pojazdu, najem trwa nadal, a Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie do odtworzenia brakującego elementu.
36. W przypadku utraty kluczyków do Pojazdu Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą i do niezwłocznego powiadomienia
o utracie kluczyków upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego i postępowania według jego wskazówek.
37. Pojazdy posiadają pełny zakres ubezpieczenia OC, AC, zwalniającego Najemcę i użytkownika Pojazdu od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży w zakresie standardowych warunków za wyjątkiem wyłączeń wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów, a w szczególności:
a) umyślnego uszkodzenia Pojazdu,
b) uszkodzenia podczas prowadzenia Pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy
c) przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
d) kradzieży Pojazdu w przypadku, gdy użytkownik nie zabezpieczył Pojazdu przed kradzieżą z wyłączeniem przypadku rozboju stosownie do postanowień ogólnych warunków umów ubezpieczenia,
e) kradzieży Pojazdu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,
f) innych uszkodzeń, jeśli nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela lub sprawcę szkody,
g) innych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczenia oraz przepisów prawa.
38. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w nich postanowień pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Obowiązujące ogólne warunki umów ubezpieczenia publikowane są na stronach internetowych ubezpieczycieli. Wynajmujący udostępnia Najemcy obowiązujące ogólne warunki umów ubezpieczenia przy zawarciu umowy najmu oraz w każdym czasie w oddziale Wynajmującego. Polisy wznawiane są dostarczane przez Wynajmującego do siedziby Najemcy na wskazany adres do doręczeń.
39. Wynajmujący oświadcza, iż Pojazd posiada wymagane przez ubezpieczyciela zabezpieczenia antykradzieżowe.
40. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela jest zgłoszenie szkody przez użytkownika Pojazdu w terminie wskazanym przez ubezpieczyciela. Najemca zobowiązuje się zapewnić, aby w wypadku powstania szkody komunikacyjnej lub innej szkody wchodzącej w zakres ryzyka objętego ubezpieczeniem OC sprawcy szkody lub AC, użytkownik Pojazdu w porozumieniu z Wynajmującym zgłosił szkodę ubezpieczycielowi, podpisał stosowne oświadczenia wymagane przy procedurze likwidacji szkody, dostarczył dokumenty wskazane przez ubezpieczyciela oraz dopełnił innych wymagań wskazanych przez ubezpieczyciela.
41. Przemieszczanie Pojazdu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dozwolone na poniższych zasadach:
a) do wszystkich krajów Unii Europejskiej, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Wynajmującego na wniosek Najemcy i po wniesieniu stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie internetowej Wynajmującego,
b) pozostałych krajów Europy, pod warunkiem: że jest to zgodne z zakresem terytorialnym ochrony polisy AC: uzyskania indywidualnej pisemnej zgody Wynajmującego na wniosek Najemcy, podania planowanego terminu pobytu zagranicznego, po wniesieniu stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronie internetowej Wynajmującego i uiszczenia ewentualnej opłaty związanej z koniecznością zakupu dodatkowego ubezpieczenia (rozszerzenie AC, Zielona Karta itp.).
42. W wynajmowanym pojeździe może być zainstalowany lokalizator GPS wraz z urządzeniem umożliwiającym Wynajmującemu blokadę rozrusznika w przypadku naruszenie postanowień umowy najmu przez Najemcę. W szczególności blokada rozrusznika może nastąpić w przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z umowy najmu lub niedozwolonego wyjazdu poza granice kraju. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku, gdy Najemcą jest konsument.
43. W wypadku wyjazdów poza granice kraju zakres usług świadczonych przez Wynajmującego jest ograniczony, a jakość wsparcia jest uzależniona od specyfiki danego regionu.
44. W czasie trwania najmu Wynajmujący będzie zobowiązany do naprawy szkód częściowych powstałych na Pojeździe wyłącznie, gdy będą one zagrażały bezpieczeństwu użytkowników Pojazdu lub osób trzecich.
45. Najemca zobowiązany jest do pokrycia opłat administracyjnych związanych z korzystaniem z Pojazdu przez Najemcę, a nałożonych na Wynajmującego, w szczególności dotyczy to opłat za parkowanie pojazdu w strefach płatnego parkowania oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenia opłat za parkowanie oraz mandatów lub innych kar i opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność.
46. Przedmiotem najmu jest również radioodbiornik stanowiący część składową Pojazdu. Koszt najmu radioodbiornika wynosi 5 zł netto i uwzględniony jest w czynszu najmu Pojazdu. Umowa najmu radioodbiornika zawierana jest na czas umowy najmu Pojazdu i w celu tożsamym z umową najmu Pojazdu.
47. W przypadku umów najmu zawieranych na okres dłuższy niż miesiąc okresem rozliczeniowym jest miesiąc.
48. Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania umowy najmu w terminie natychmiastowym w przypadku:
a. zwłoki z zapłatą czynszu najmu za co najmniej jeden okres płatności,

b. zaistnienia podstaw naliczenia opłaty administracyjnej wskazanej w pkt 24 lub 25 (także w przypadku skorzystania przez Najemcę z opcji zniesienia opłaty administracyjnej wskazanej w pkt 26).

VI) Dane osobowe

49. Dane osobowe Najemcy przetwarza Wynajmujący, tj. Abacus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie ul. Zakopiańska 58b, 30-418 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273990, NIP: 6771049527, REGON: 351047060, kapitał zakładowy: 500.000,00.

50. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, które stosuje Wynajmujący.

51. Kontakt z Wynajmującym możliwy jest na wskazany w punkcie 44 adres oraz pod numerem telefonu +48 533801801 i adresem e-mail wynajem@abacuscars.pl. .

52. Dane Najemcy:

a) podane w umowie (a w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, nazwa firmy, numer NIP, PESEL, dane z prawa jazdy i dowodu osobistego) będą wykorzystywane w związku z koniecznością wykonania umowy, której Najemca jest Stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy w celu realizacji rezerwacji i wynajmu pojazdu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - a podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów;

b) imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Najemcy reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Wynajmującego, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji - a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

53. Dane osobowe Najemcy (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności) mogą być wykorzystywane również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wynajmującym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych, np. przechowywanie faktur VAT, a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.

54. Wynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na:

a) dochodzeniu zapłaty należności za wykonanie umowy (w szczególności, dane identyfikacyjne, dane dot. rozliczeń i płatności), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia;

b) zabezpieczeniu majątku Wynajmującego, w tym lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia i kradzieży oraz zabezpieczeniu majątku przed uszkodzeniem i utratą gwarancji poprzez informowanie Najemcy o zbliżających się przeglądach i innych czynnościach serwisowych w wynajętym pojeździe, weryfikacji należytego wykonania umowy przez Najemcę, w tym weryfikacji przestrzegania zakazu opuszczenia terytorium RP (w szczególności dane identyfikacyjne Najemcy, dane kontaktowe Najemcy dane geo-lokalizacyjne wynajętego pojazdu), a w takim przypadku przetwarzanie będzie dokonywane przez okres 6 miesięcy od zwrotu przez Najemcę wynajętego pojazdu; a podanie tych danych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.

55. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Najemcy, Najemca ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Wynajmującym w sposób wskazany w pkt 51.

56. Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a realizacja tych praw jest możliwa poprzez kontakt z Wynajmującym w sposób wskazany w punkcie 50.

57. Najemca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

58. Dane Najemcy mogą być udostępnione podmiotom, którym Wynajmujący zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na rzecz Wynajmującego oraz innym podwykonawcom Wynajmującego uczestniczącym w realizacji umowy zawartej z Najemcą. Ponadto Wynajmujący może powierzyć dane Najemcy podmiotom świadczącym na rzecz Wynajmującego usługi takie jak: księgowe, prawne, audytorskie, informatyczne, kurierskie, windykacyjne, ubezpieczeniowe, assistance, napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych.

59. Na potrzeby punktu VI) przez Najemcę rozumie się również a) kierowców wynajętego pojazdu, których dane zostały przekazane Wynajmującemu przez tych kierowców lub osobę podpisującą umowę najmu, b) każdą osobę dokonującą płatności na poczet umowy najmu.

TABELA OPŁAT (podane kwoty są kwotami brutto):

1. Opłata administracyjna naliczana w przypadku szkody likwidowanej z polisy OC wynajmowanego pojazdu w zależności od wartości szkody: w przypadku szkody o wartości do 100.000 zł włącznie / w przypadku szkody o wartości przekraczającej 100.000 zł.	1 000 zł / 2 500 zł
2. Odtworzenie utraconego dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie	400 zł za każdy element
3. Wymiana kluczyków, zamków i stacyjki spowodowana zagubieniem kluczyka	Wg wyceny autoryzowanego serwisu + 50 zł
4. Odtworzenie dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi)	250 zł za każdy dokument
5. Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia – organ polski / zagraniczny	100 zł / 200 zł
6. Uzupełnienie kołpaka nieoryginalnego / oryginalnego	100 zł / 200zł za każdy element
7. Zwłoka w zwrocie pojazdu (w tym pojazdu zastępczego) za każdą dobę zwłoki	Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu
8. Uzupełnienie brakującego paliwa	Koszt rzeczywisty + 50 zł
9. Niepoinformowanie wynajmującego o udostępnieniu danych polisy OC wynajmowanego pojazdu.	2 500 zł
10. Uszkodzenie szyby czołowej pojazdu objęte zakresem polisy AC wynajmowanego pojazdu.	1 500 zł
11. Demontaż części wyposażenia pojazdu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego	500 zł
12. Brak poinformowania Wynajmującego o konieczności wykonania przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego	Koszt przywrócenia gwarancji lub 3000 zł w przypadku gdy przywrócenie gwarancji jest niemożliwe
13. Brak poinformowania Wynajmującego o konieczności wykonania badań technicznych	400 zł
14. Palenie tytoniu w pojeździe	500 zł
15. Zwrot samochodu z nietrwałymi zabrudzeniami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku.	300 zł za każdy element
16. Holowanie innych pojazdów wynajętym pojazdem	300 zł
17. Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem	1 000 zł
18. Niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granice kraju.	2 000 zł
19. Brak udziału Najemcy w procesie likwidacji szkody zgodnie z pkt 21 Regulaminu	110 % kosztów naprawy Pojazdu
20. Wyłączenie blokady rozrusznika, po jej zastosowaniu, ze względu na okoliczności wskazane regulaminie punkt 39 lub w umowie najmu.	400 zł

Za Abacus Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Marek Golemo

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu

……..
Czytelny podpis

Umowa cesji wierzytelności

Numer umowy Abacus Sp. z o. o. ……

zawarta w …… w dniu ..... pomiędzy :

……
Imię i Nazwisko/ Nazwa firmy

……
Adres/ siedziba

legitymująca(y) się dowodem osobistym nr: ……
zwanym dalej **CEDENTEM**

a

Abacus Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 58b, 30-418 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS: 0000273990, NIP: 677-10-49-527, REGON: 351047060

zwaną dalej **CESJONARIUSZEM**

§ 1.

1. Cedent, na warunkach określonych w niniejszej umowie [dalej: Umowa], przelewa na rzecz Cesjonariusza swoją wierzytelność - prawo do zwrotu kosztów z tytułu najmu pojazdu zastępczego - przysługującego Cedentowi w związku ze szkodą komunikacyjną z dnia ....., spowodowaną przez……., nr rejestracyjny:……., nr polisy OC ……., towarzystwo ubezpieczeń ……., [dalej: wierzytelność].
2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na Cesjonariusza wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenia o zaległe odsetki.
3. Cesjonariusz oświadcza, iż przyjmuje wierzytelność, o której mowa w §1.1. Umowy.

§ 2.

1. Cedent zobowiązuje się przekazać Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i udzielić wszelkich informacji koniecznych do skutecznego dochodzenia od towarzystwa ubezpieczeń wierzytelności, w szczególności dokumenty otrzymane w procesie likwidacji szkody od towarzystwa ubezpieczeń i inne dokumenty, które są związane z rzeczoną wierzytelnością.
2. Cedent zobowiązuje się do pełnej współpracy z Cesjonariuszem w zakresie dochodzenia od właściwego Towarzystwa ubezpieczeń wierzytelności, w szczególności w zakresie składania przed organami ochrony prawnej oświadczeń, wyjaśnień i zeznań. Naruszenie niniejszego paragrafu stanowić będzie istotne naruszenie Umowy i skutkować będzie możliwością odstąpienia od Umowy przez Cesjonariusza bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Cedent niniejszym wyraża wolę zawiadomienia wierzyciela o dokonanej cesji i upoważnia Cesjonariusza do przedstawienia niniejszej Umowy właściwemu towarzystwu ubezpieczeń.

§ 3.

1. W przypadku, gdy Cedent w związku z korzystaniem z bezgotówkowego wynajmu pojazdu zastępczego poda informacje niezgodne z prawdą lub nie dostarczy dokumentów niezbędnych do dochodzenia roszczeń z tytułu najmu pojazdu zastępczego, Cesjonariusz zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy cesji, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2. Cedent obowiązany jest informować Cesjonariusza o każdej zmianie swego adresu zamieszkania. W przypadku, gdyby Cedent nie poinformował o zmianie swego adresu, doręczenie oświadczenia o odstąpieniu jest skuteczne z chwilą doręczenia na adres znany Cesjonariuszowi.

§ 4.

1. Cesjonariusz może odstąpić od Umowy w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o danej okoliczności ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Cedent naruszył postanowienia §2 i § 3 Umowy;

§ 5.

1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Spory mogące powstać w związku z Umową rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Cesjonariusza.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Cedenta.

.....	.....
Abacus Sp. z o. o.	Najemca
(CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO)	*(CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO)*

Oświadczenie vat

Ja…….....**prowadzący działalność gosp./reprezentujący spółkę (niewłaściwe skreślić) pod nazwą**…….....

adres: ……

NIP…….……../PESEL…….……

oświadczam, że na dzień składania niniejszego oświadczenia jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) płatnikiem podatku VAT w wymiarze 50% / w wymiarze 100% (niepotrzebne skreślić)

……. dnia…**……. R.**

……

Podpis

Oświadczenie dotyczące konieczności najmu pojazdu zastępczego

Ja, ……...

zamieszkały/a ……. będący/a właścicielem/użytkownikiem **(niepotrzebne skreślić)**

Uszkodzonego pojazdu ……. o numerze rejestracyjnym …….

Oświadczam, iż nie mam możliwości zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym pojazdem. W szczególności, nie przysługuje mi prawo najmu pojazdu zastępczego z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, umów leasingu i z innych źródeł.

Uszkodzony pojazd wykorzystywany jest do codziennego funkcjonowania, a pozbawienie mnie możliwości z korzystania z niego powoduje konieczność dokonania najmu pojazdu zastępczego.

W związku z powyższym, oświadczam, iż samochód zastępczy jest mi niezbędny do:

…….....

…….....

…….....

……. dnia…**……. R.**

……

podpis

..... dnia.....

Oświadczenie
o naprawie auta

Ja, nieżej podpisany/a .....

zobowiązuje się naprawić auto marki .....,

o numerze rej. ....., uszkodzone w wyniku kolizji powstałęj w dniu

..... zgłoszone w T. Ubezpieczeniowym .....

pod numerem szkody .....

.....

Poszkodowany

Protokół <u>przekazania</u> pojazdu do umowy najmu z dnia ……

Numer umowy Abacus Sp. z o. o. ……

Abacus Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 58b, 30-418 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS: 0000273990, NIP: 677-10-49-527, REGON: 351047060 zwany dalej **Wynajmującym,** przekazuje **Najemcy**

……

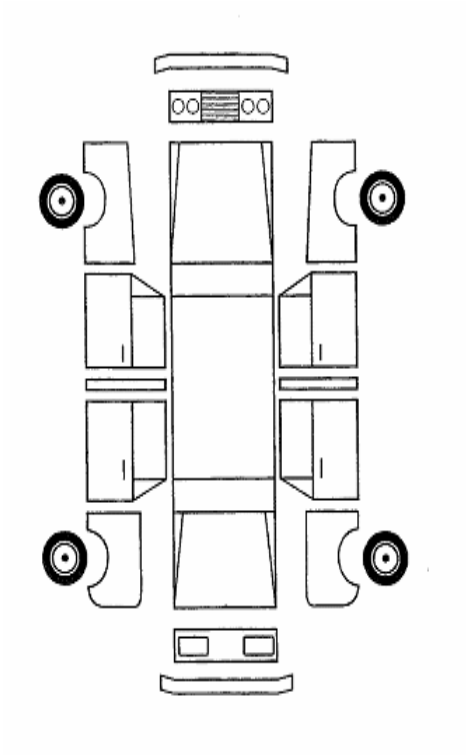
Imię i Nazwisko/ Nazwa firmy

……

Adres/ siedziba , telefon kontaktowy

DATA, GODZINA	
MIEJSCE	
MARKA/MODEL	
NR REJESTRACYJNY:	
STAN LICZNIKA:	
ILOŚĆ PALIWA:	
NASTĘPNY PRZEGLĄD: (przy stanie licznika)	

KOŁO ZAPASOWE	Dojazdowe	PEŁNOWYMIAROWE
ZESTAW NAPRAWCZY KOŁA	TAK	NIE
KOŁPAKI	ORYGINALNE	NIEORYGINALNE



Wyposażenie*:		
DOWÓD REJESTRACYJNY	TAK	NIE
POLISA	TAK	NIE
KSIĄŻKA GWARANCYJNA	TAK	NIE
REJESTR OBSŁUGI	TAK	NIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	NIE
DYWANIKI	PRZÓD	TYŁ
CHLAPACZE	PRZÓD	TYŁ
ANTENA	TAK	NIE
TRÓJKĄT	TAK	NIE
GAŚNICA	TAK	NIE
PÓŁKA / ROLETA *	TAK	NIE
KPL. NARZĘDZI	TAK	NIE
APTECZKA	TAK	NIE
ALARM	TAK	NIE
OPONY	LETNIE	ZIMOWE
MARKA /ROZMIAR		

***NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ**

STAN POJAZDU (UWAGI)

……

……

NAJEMCA OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM POJAZDU UZNAJE GO ZA ZDATNY DO UŻYTKU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I WŁAŚCIWOŚCIAMI.

……..

Abacus Sp. z o. o.

(Osoba wydająca pojazd)

(CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO)

……..

Najemca

(CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO)

ABACUS CAR RENTAL

Odpis z dokumentów

Imię i Nazwisko:	
Adres zameldowania: Kod pocztowy/Miasto:	ul. …… ……
Data urodzenia:	
Miejsce urodzenia:	
Telefon:	

WYPIS DANYCH Z PASZPORTU*/DOWODU* (niepotrzebne skreślić*)

Seria i Numer:	
PESEL:	
Data wydania:	
Data ważności:	
Obywatelstwo:	
Kraj wydania:	
Organ wydający dokument:	

WYPIS Z PRAWA JAZDY

Seria i Numer:	
Data wydania:	
Data ważności:	
Kategoria:	
Kraj wydania:	
Organ wydający dokument:	

Oświadczam, że jestem właścicielem w/w okazanych dokumentów oraz potwierdzam zgodność powyższych danych z informacjami zawartymi w przedstawionych dokumentach pod rygorem odpowiedzialności karnej określonej w art. 270 i 275 kodeksu karnego (ust. z dn. 6 czerwca 1977r. Dz.U.Nr 88, poz. 553)*.

……. ……

Najemca **Wynajmujący**

*Informujemy, iż zgodnie z art. 270 kodeksu karnego podanie nieprawdziwych danych, jak również podrabianie i przerabianie dokumentów oraz używanie jako autentycznych lub podrobionych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zgodnie z art. 275 kodeksu karnego posługiwanie się dokumentami stwierdzającymi tożsamość innej osoby lub jej prawa majątkowe, kradzież lub przywłaszczenie dokumentów podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Konsekwencją powzięcia przez Wynajmującego wiadomości o naruszeniu w/w przepisów będzie natychmiastowe zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa.

.....
Miejscowość, data

.....
Imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia

.....
Seria i nr dowodu osobistego

Nr PESEL

.....

.....
Adres stałego zameldowania

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisany/a, upoważniam Pana/Panią ....., legitymującego/ą się dowodem osobistym seria/nr: ....., PESEL: | | | | | | | | | | | | do reprezentowania mojej osoby w sprawach związanych z procesem likwidacji szkody nr: ..... (wnoszenia roszczeń, otrzymywania informacji).

.....
Podpis osoby udzielającej upoważnienia